

1500490-66.2020.8.26.0415

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262012/2020 - DEL.POL.PALMITAL, 14268429 - DEL.POL.PALMITAL, 521/20/116 - DEL.POL.PALMITAL, 2262012 - DEL.POL.PALMITAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Frederico Lima da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

1ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500490-66.2020.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-66.2020.8.26.0415

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262012/2020 - DEL.POL.PALMITAL, 14268429 - DEL.POL.PALMITAL, 521/20/116 - DEL.POL.PALMITAL, 2262012 - DEL.POL.PALMITAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Frederico Lima da Silva Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

FREDERICO LIMA DA SILVA PINTO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (denúncia às fls. 64/65).

Consta na peça acusatória que, no dia 22 de outubro de 2020, à 01h45min, na Rua Padre Martins, nº1129, Jardim São Francisco, nesta cidade e Comarca de Palmital, o réu supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, cinco pinos de cocaína, com peso total de 4,21g, com peso líquido de 1,93g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante no dia 22/10/2020 (fls. 1/2).

Às fls. 42/43, foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

O réu foi notificado e ofertou defesa prévia (fls. 76/78).

A denúncia foi recebida em 31/12/2021 (fls.100/102).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha Wanderson Maximillian Ortiz Albuquerque, sobreindo o interrogatório do réu (fls. 111/113).

Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 111/1113). O Ministério Público requereu a parcial procedência da pretensão acusatória, com a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo, bem como requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, Boletim de Ocorrência de fls. 17/19, auto de exibição e apreensão de fl. 20, fotografias de fls. 21/22, laudo de constatação provisória de fls. 26/28 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 56/58, bem como pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 53/54).

De igual forma, a autoria do crime de tráfico de droga também é certa.

A prova oral produzida durante a instrução denota de forma clara que o réu trazia consigo entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros.

As testemunhas Reginaldo Pinheiro e Wanderson Maximilian Ortiz Albuquerque declararam, na Delegacia de Polícia, que "Na data, local e horário dos fatos realizavam patrulhamento abordo da vtr I-32327, quando avistaram dois indivíduos em uma bicicleta e que o policial Albuquerque observou, um dos indivíduos, arremessando um objeto ao solo. Que teria observado que quem jogara algo ao solo fora o indivíduo identificado, posteriormente, como Frederico Lima da Silva Pinto. Que retornaram e realizaram a abordagem, sendo localizada a quantia de R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais em espécie), um telefone celular, este que havia um chip de operadora sobressalente dentro de sua capinha. Que o outro indivíduo que estava em sua companhia, identificado como Erike Negret, fora abordado e em busca pessoal nada de ilícito fora localizado e que desconhecia que seu amigo estava com entorpecente e não sabia que realizava a venda de drogas, sendo então dispensado. Que tendo observado Frederico arremessado um objeto ao solo, realizaram buscas, onde encontraram 5 eppendorfs jogados ao solo e ao ser indagado sobre tais, Frederico afirmara que compra de um indivíduo "Alerrandro Pereira", pagando a quantia de cem reais no "kit" com 14 unidade e vende por cento e quarenta reais, lucrando assim, quarenta reais. Que diante dos fatos, o indivíduo que estava com Frederico fora liberado e Frederico conduzido a esta Delegacia." (fls. 3/4).

Em Juízo, a testemunha Wanderson Maximillian Ortiz Albuquerque confirmou as declarações, acrescentado que o réu não era conhecido nos meios policiais (fls. 111/113).

Interrogado em solo policial, o réu declarou que "realiza a venda de drogas, mas que não fica em local fixo e que no momento em que fora abordado pelos policiais militares estava com seu amigo Erike, o qual não sabe que realiza a venda de drogas, tampouco que estava portando drogas. Que ao ver os policiais arremessou as drogas ao solo. Que paga a quatia de cem reais por quatorze sppendorfs e os vende pelo total de cento e quarenta reais. Sua mãe foi comunicada sobre a prisão e o local onde se encontra no próprio local dos fatos, mas não sabe informar algum telefone de contato dela; possui advogado, acredita que sua mãe irá entrar em contato com ele; mesmo sem assistência do advogado no plantão, desejou contar a sua versão sobre os fatos; declarou que não possui filhos; nunca foi preso antes. Afirmou que possui residência fixa e trabalho lícito, sendo que, de segunda a quinta-feira lixa e pinta cadeiras; de sexta a domingo trabalha como garçom e entregador; a venda das drogas foi ilusão; nunca tinha feito antes; começou com isso faz 4 dias." (fl. 5).

Em Juízo, o réu disse que tem 19 anos de idade; que a acusação é verdadeira; que a droga encontrada com o interrogando era destinada à comercialização; que o interrogando havia iniciado a comercialização de droga há uma semana; que também é

usuário de droga (fls. 111/113).

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório se presta a responsabilizar o réu pela infração penal imputada.

Os Policiais narraram de maneira harmônica e coerente a abordagem do réu e o encontro da droga. Anoto que os policiais não tinham motivo para incriminar indevidamente o réu, ressaltando que não verifico indícios de suspeição nos depoimentos por eles prestados em sede judicial.

É bem verdade que a palavra dos Policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os Policiais foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ora, não há prova alguma, sequer indícios, de que houve falha na conduta dos Policiais ou que os mesmos tivessem algum interesse em incriminar falsamente o réu, de modo que são verdadeiros os fatos narrados em seus depoimentos.

Na verdade, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes esse crédito quando, perante o Estado-juíz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE FERNANDO GONCALVES GIMENES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FABIANO INACIO DA SILVA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE 197 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)” (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Inconteste, outrossim, que a droga era destinada à mercancia.

Ademais, a confissão do réu está em consonância com os elementos de prova (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Diante desse contexto, restou comprovada a materialidade delitiva e a autoria pelo réu do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acima de qualquer dúvida razoável. Como consequência, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, “caput”, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato), e no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Enunciado da Súmula nº 545, STJ), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la(s), em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente aplicada. Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminoso ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no

artigo 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a redução da pena no percentual máximo de 2/3 (dois terços), razão pelo qual diminuo a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão e 334 dias-multa, passando a dosá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a qual torno definitiva frente a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do "Habeas Corpus" nº 154694 AgR/SP:

"(...)

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa.

"(...) "

(STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965))

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

Em razão das circunstâncias do caso concreto e presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, uma vez que as reprimendas aplicadas não são superiores a quatro anos; o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente e possui circunstâncias judiciais subjetivas favoráveis, reputo recomendável a imposição de penas alternativas ao encarceramento, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade cominada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, e na prestação pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo, vigente à época dos fatos e devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, em favor entidade social a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo da pena de multa fixada.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR FREDERICO LIMA DA SILVA PINTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade cominada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de

serviços à comunidade, pelo tempo fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, e na prestação pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo, vigente à época dos fatos e devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, em favor entidade social a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo da pena de multa fixada.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Determino a perda dos objetos e/ou valores apreendidos, pois relacionados à prática delitiva (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime aberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação dos réus caso optem por recorrer (CPP, artigo 387, § 1º; AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, e mediante apresentação de auto circunstanciado; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Palmital, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA